

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Quyết định thanh lý tài sản công
Mã thủ tục	6.006725
Số quyết định	2052/QĐ-UBND
Cấp thực hiện	Xã
Loại thủ tục	TTHC do Bộ, cơ quan, địa phương quy định
Lĩnh vực	Quản lý công sản
Đối tượng thực hiện	Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	- Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường. - Cổng dịch vụ công (dịch vụ công trực tuyến)
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Khi có tài sản công hết hạn sử dụng (hết thời gian sử dụng để tính hao mòn tài sản theo quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc hết niên hạn, tần suất sử dụng theo quy định của pháp luật) mà cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài sản có nhu cầu thanh lý; tài sản công chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự kiến chi phí sửa chữa lớn hơn 30% nguyên giá trong trường hợp xác định được nguyên giá hoặc lớn hơn 30% giá trị đầu tư xây dựng, mua sắm mới tài sản cùng loại hoặc có tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, xuất xứ tương đương tại thời điểm thanh lý trong trường hợp không xác định được nguyên giá), nhà làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan có tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản công, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có cơ quan quản lý cấp trên) xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công xem xét, quyết định.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý không phù hợp.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Văn bản đề nghị xử lý của cơ quan có tài sản công theo Mẫu số 01/TSCXLTS ban hành kèm theo Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công		1 bản chính
Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công		1 bản chính
Ý kiến bằng văn bản của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã hoặc văn bản thẩm định của đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định về tình trạng tài sản và khả năng sửa chữa (đối với tài sản là nhà, công trình xây dựng chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được)		1 bản chính
Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị thanh lý tài sản (nếu có)		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	20 ngày	Miễn phí	Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ., Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ., Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến	20 ngày	Miễn phí	Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ., Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ., Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Qua bưu điện	20 ngày	Miễn phí	Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ., Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ., Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Quyết định số 08/2026/QĐ-UBND ngày 20/01/2026 quy định phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai	08/2026/QĐ-UBND
Nghị định số 186/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công	186/2025/NĐ-CP

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Không có thông tin

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định thanh lý tài sản công hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý không phù hợp

Mã: KQ.H38.000060

TỪ KHÓA

MÔ TẢ